



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE PRESTATION DE SERVICES

Services numériques, création, communication et conseil

MISE À JOUR : 2 OCTOBRE 2026

IDENTITÉ	COORDONNÉES
PRESTATAIRE	vortex, société à responsabilité limitée simplifiée (S.à r.l.-S)
SIÈGE SOCIAL	18, Rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg
IMMATRICULATION	RCS Luxembourg B309552
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT	10196845 / 0
CONTACT	contact@vortex.lu +352 691 379 918
SITE INTERNET	vortex.lu

Champ d'application. Contrats conclus avec des clients professionnels. Les prestations, prix, délais et options propres à chaque mission sont précisés dans le Devis accepté. Les présentes CG ne constituent pas des conditions destinées aux consommateurs.

Sommaire

I. Conditions générales	2-7
1-2. Engagement, documents, obligations et calendrier	2
3-4. Durée, renouvellement, annulation et résiliation	3
5-8. Modifications, sous-traitance et validation	4
9-10. Propriété intellectuelle et responsabilité	5
11-13. Paiement, force majeure et sécurité	6
14-18. Données, confidentialité, notifications et litiges	7
II. Conditions particulières par service	8-10
A-B. Marketing, publicité, SEO et fiches d'établissement	8
C. Sites, applications, hébergement et maintenance	9
D-H. IA, contenus, identité de marque, conseil et traductions	10

PARTIE I

CONDITIONS GÉNÉRALES

01 Objet, définitions et engagement

1.1. Champ d'application. Les présentes conditions générales (« CG ») encadrent les prestations de vortx commandées par une personne physique ou morale agissant pour les besoins de son activité professionnelle (« Client »). Elles ne sont pas destinées aux contrats avec des consommateurs. Les Services commandés sont ceux expressément décrits dans le Devis accepté. Les protections impératives applicables à la situation réelle du Client demeurent réservées.

1.2. Définitions. Le « Devis » désigne l'offre, la proposition commerciale ou le bon de commande détaillant la mission et son prix. Les « Services » sont les prestations commandées. Les « Contenus » sont les textes, images, données et autres éléments transmis ou destinés à être publiés. Les « Livrables » sont les réalisations à remettre au Client. Le « Contrat » comprend le Devis, ses annexes acceptées, les conditions particulières du Service concerné (« CP ») et les CG. Le Client et vortx sont les « Parties ».

1.3. Acceptation. Sauf indication différente, le Devis reste valable trente (30) jours calendaires à compter de son émission. Le Contrat est formé par sa signature, manuscrite ou électronique, ou par un accord écrit non équivoque identifiant l'offre et la version des CG acceptées. Les CG sont communiquées avant l'engagement du Client dans une forme qu'il peut conserver. Le signataire déclare disposer des pouvoirs nécessaires pour engager le Client ; sa signature ne constitue pas, à elle seule, une caution personnelle.

1.4. Documents applicables. Les stipulations spécialement convenues dans le Devis et ses annexes prévalent sur les CP, lesquelles prévalent sur les CG. L'accord de traitement de données prévaut pour les questions relevant de son objet. Les conditions d'achat du Client ne s'appliquent que si vortx les accepte expressément. Les échanges préparatoires et documents publicitaires n'ajoutent pas de prestations au périmètre accepté, sous réserve des informations et engagements opposables en vertu de la loi.

02 Obligations des Parties et calendrier

2.1. Obligations de vortx. vortx exécute les Services avec diligence et compétence, selon les spécifications acceptées. Les missions de conseil, de référencement et d'optimisation relèvent d'une obligation de moyens, sauf résultat expressément promis. vortx reste tenue de livrer les fonctionnalités, documents et réalisations convenus. Une garantie chiffrée de performance ou de disponibilité suppose un engagement écrit précis.

2.2. Collaboration du Client. Le Client désigne un interlocuteur habilité et fournit, dans les délais convenus, les informations exactes, Contenus, accès, autorisations et validations nécessaires. Il signale les contraintes propres à son activité et vérifie les données commerciales qu'il communique. Chaque Partie protège les accès qui lui sont confiés et avertit l'autre de tout incident affectant la mission.

2.3. Démarrage et délais. Le calendrier tient compte de l'acceptation du Contrat, de l'acompte éventuellement convenu et de la réception des éléments indispensables. Les jalons fermes et leurs dépendances sont précisés au Devis. La Partie qui prévoit un retard en informe l'autre rapidement. Un retard imputable au Client entraîne un report proportionné à ses conséquences ; les travaux supplémentaires éventuels sont chiffrés et acceptés avant exécution. Les recours résultant d'un retard imputable à vortx restent ouverts dans les conditions du Contrat et de la loi.

03 Durée, abonnements et renouvellement

3.1. Mission ponctuelle. Une mission ponctuelle est conclue pour la réalisation des prestations et Livrables définis au Devis. Elle n'emporte aucun abonnement ni engagement annuel implicite. Sa fin ne supprime pas les obligations de paiement, les droits d'utilisation acquis ni les clauses qui, par leur nature, survivent au Contrat.

3.2. Service récurrent. Le Devis précise la date de début, la périodicité de facturation, la durée et l'éventuel engagement minimal. À défaut de durée déterminée convenue, le service récurrent est conclu à durée indéterminée ; chaque Partie peut y mettre fin

avec un préavis écrit de trente (30) jours calendaires. Le service reste exécuté et facturé pendant ce préavis, sauf accord différent.

3.3. Reconduction. Un Contrat à durée déterminée prend fin à son terme, sauf reconduction expressément prévue au Devis. Celui-ci indique alors la durée de renouvellement et le délai de dénonciation. Les licences, domaines et abonnements de tiers ayant leur propre échéance sont identifiés séparément avant souscription ; ils ne prolongent pas automatiquement les autres Services.

04 Rétractation, annulation et résiliation

4.1. Rétractation. Aucun délai conventionnel de rétractation n'est accordé par les seules CG au Client professionnel. Tout droit résultant d'une disposition impérative applicable reste préservé. Une faculté commerciale d'annulation peut être convenue expressément au Devis.

4.2. Arrêt d'une mission ponctuelle. Le Client peut notifier par écrit l'arrêt d'une mission ponctuelle. Sauf indemnité particulière expressément convenue et licite, il règle les Services effectivement exécutés et les engagements externes non récupérables préalablement approuvés. vortx établit un décompte justifié et limite raisonnablement les coûts. Les acomptes s'imputent sur ce décompte ; tout trop-perçu est remboursé dans les trente (30) jours calendaires de son établissement. Cette faculté ne modifie pas la durée ferme d'un abonnement souscrit séparément.

4.3. Manquement contractuel. En cas de manquement suffisamment grave, la Partie lésée adresse une mise en demeure précisant les faits et les mesures attendues. À défaut de régularisation dans les quinze (15) jours calendaires de sa réception, elle peut résilier les Services concernés par notification écrite. Les recours permettant une cessation immédiate en cas de manquement irrémédiable ou d'urgence restent réservés. Toute suspension doit être motivée et proportionnée.

4.4. Fin du Contrat et remise des éléments. Les Parties arrêtent les comptes et organisent la remise des Contenus, accès et Livrables auxquels le Client a droit. Sauf modalités différentes convenues, vortx met à disposition un export standard des éléments concernés qu'elle détient et le maintient disponible pendant trente (30) jours calendaires après notification de sa disponibilité. Une migration, une conversion spécifique ou une assistance supplémentaire est chiffrée et acceptée séparément. La restitution et la suppression des données personnelles suivent l'accord de traitement applicable.

4.5. Continuité et comptes du Client. Les comptes et domaines appartenant au Client ne sont ni supprimés ni retenus du seul fait d'un différend de facturation. Les accès propres à vortx sont retirés après la remise convenue. La fin d'une relation avec un sous-traitant ne libère pas vortx de ses engagements ; une solution de remplacement ou une cessation convenue est recherchée, avec régularisation des Services non exécutés. Les procédures d'insolvabilité sont traitées conformément à leurs règles impératives.

05 Modification des Services

5.1. Demandes complémentaires. Toute demande modifiant les fonctionnalités, volumes, langues, supports, objectifs ou orientations validées fait l'objet d'une estimation de ses effets sur le prix et le calendrier. Elle n'est exécutée qu'après accord écrit. Les corrections nécessaires pour rendre un Livrable conforme aux spécifications initiales ne constituent pas des prestations supplémentaires.

5.2. Adaptations techniques. vortx peut adapter ses moyens de réalisation sans altérer substantiellement les Services, leur sécurité, les droits du Client ou le prix convenu. Une modification substantielle requiert un accord préalable. Les changements concernant les sous-traitants de données ou les pays de traitement suivent également les règles de l'article 14. Un élément compris dans le périmètre, même présenté comme offert, demeure dû.

06 Modification du Contrat et des prix

6.1. Accord écrit. Les modifications du Contrat sont convenues par écrit. La publication d'une nouvelle version des CG ne modifie pas un Contrat en cours. Les Parties adaptent, lorsque cela est nécessaire, les dispositions affectées par une évolution impérative du droit.

6.2. Tarifs et cession du Contrat. Aucune indexation ni augmentation automatique n'est instaurée par les seules CG. Une révision suppose un accord écrit ou l'application d'une clause de révision précise déjà acceptée. Jusqu'à la modification ou à la cessation régulière du Contrat, le tarif convenu reste applicable. La cession du Contrat à un tiers nécessite l'accord écrit de l'autre Partie, sous réserve des transferts régis par des dispositions impératives.

07 Sous-traitance et intervenants

7.1. Recours à des tiers. vortx peut confier une partie des Services à des intervenants qualifiés. Elle reste responsable de ses engagements envers le Client, impose une confidentialité appropriée et s'assure de disposer des droits nécessaires sur leurs réalisations. Les intervenants essentiels et les contraintes de localisation peuvent être précisés au Devis.

7.2. Données personnelles. Lorsqu'un intervenant traite des données personnelles pour le compte du Client, les autorisations, informations et engagements requis sont organisés dans l'accord visé à l'article 14. Les présentes CG ne constituent pas une autorisation inconditionnelle de sous-traitance de ces données.

08 Livraison, validation et publication

8.1. Remise et vérification. La livraison correspond à la mise à disposition du Livrable par le canal convenu ; la réception correspond à sa validation. vortx transmet les maquettes, versions de test ou bons à tirer (« BAT ») pour vérification. Sauf délai différent au Devis, le Client dispose de dix (10) jours ouvrés pour approuver ou formuler des réserves précises au regard des spécifications. Son silence ne vaut pas, à lui seul, réception ou autorisation de publier ; après relance, il peut entraîner un report du calendrier.

8.2. Retours et corrections. Sauf nombre différent prévu au Devis, deux cycles de retours consolidés sont inclus par Livrable soumis à validation. Un cycle correspond à une liste unique de demandes cohérentes avec le brief initial. Les nouvelles orientations et demandes hors périmètre relèvent de l'article 5. Les corrections de non-conformités imputables à vortx ne consomment pas ces cycles.

8.3. Publication et réserves. La publication nécessite l'accord écrit du Client sur la version concernée, ou un calendrier éditorial et un mandat de publication préalablement approuvés. La réception n'éteint pas les recours relatifs aux défauts non décelables lors de la vérification ni les garanties impératives. Un retard de validation ne reporte pas un jalon de facturation déjà atteint conformément au Devis.

09 Propriété intellectuelle et droits d'utilisation

9.1. Éléments du Client. Le Client conserve les droits sur les Contenus qu'il fournit. Il autorise vortx et ses intervenants à les utiliser uniquement pour exécuter la mission. Il déclare disposer des droits et autorisations nécessaires, notamment sur les textes, images, marques, fichiers et données transmis. En cas de réclamation d'un tiers, les Parties coopèrent et chacune répond des manquements qui lui sont imputables.

9.2. Éléments préexistants et composants tiers. Les outils, méthodes, bibliothèques, modèles, logiciels et savoir-faire préexistants restent à leurs titulaires. Les composants tiers, y compris les logiciels libres, demeurent soumis à leurs licences. vortx signale avant l'engagement du Client les restrictions et coûts connus susceptibles d'affecter l'usage promis et vérifie la compatibilité des droits dont elle dispose avec cet usage.

9.3. Droits sur les Livrables. Le Devis définit toute cession de droits ou licence exclusive, avec les usages, supports, territoire, durée et rémunération correspondants. À défaut de stipulation particulière, après paiement intégral du Livrable concerné, vortx concède une licence non exclusive, mondiale, pour la durée de protection des droits concernés, permettant au Client de reproduire, publier, représenter et adapter le Livrable pour son activité et sa communication, avec l'aide éventuelle de ses prestataires. Son prix est inclus dans celui du Livrable. Toute exploitation avant paiement intégral requiert l'autorisation de vortx. La revente autonome des outils ou composants génériques de vortx n'est pas autorisée.

9.4. Sources, créations non retenues et limites. Les fichiers éditables, dépôts de code, exports et documents techniques remis sont précisés au Devis. Les travaux préparatoires et propositions non retenues ne sont pas compris dans la licence, sauf accord contraire. La remise d'un fichier n'emporte pas cession de tous les droits. Les droits moraux et les licences de tiers sont réservés.

Pour un logo ou signe destiné à devenir une marque, l'exclusivité et les droits d'adaptation et de dépôt doivent être convenus avant sa création.

9.5. Portfolio et références. Toute utilisation par vortx du nom, du logo, d'une capture du projet ou d'un témoignage du Client à des fins de portfolio, de publicité ou de prospection nécessite son accord préalable distinct. Cette autorisation précise les supports et l'étendue des usages admis et respecte les engagements de confidentialité.

10 Responsabilité et garanties

10.1. Principes. Chaque Partie répond des dommages directs, certains et prévisibles causés à l'autre par ses manquements, dans les limites admises par la loi. Aucun résultat commercial, trafic, classement dans un moteur de recherche ni fonctionnement absolument ininterrompu n'est garanti sans engagement précis. Les dommages indirects sont exclus dans la mesure où cette exclusion est licite ; une perte de données n'est pas automatiquement qualifiée de dommage indirect.

10.2. Plafond. Sauf stipulation particulière, la responsabilité cumulée de vortx au titre d'une mission ponctuelle est plafonnée au montant total hors taxes payé ou à payer pour cette mission. Pour un service récurrent, le plafond correspond à douze (12) mois de rémunération contractuelle de vortx pour le service concerné, hors budgets publicitaires et frais de tiers. Il s'applique à l'ensemble des faits dommageables relatifs à la mission ou au service concerné.

10.3. Exceptions. Aucune exclusion ou limitation ne s'applique au dol, à la faute intentionnelle ou lourde, aux atteintes corporelles ni aux responsabilités qui ne peuvent être limitées par la loi. Les droits des personnes concernées au titre du RGPD et les délais légaux d'action demeurent préservés. Le recours à un hébergeur ou à une plateforme ne dispense pas vortx des obligations qu'elle a elle-même contractées.

11 Prix, facturation et paiement

11.1. Prix et taxes. Les prix sont exprimés en euros. Le Devis distingue les honoraires, abonnements, budgets publicitaires, licences et autres coûts externes. Les montants hors taxes, la TVA lorsqu'elle est applicable et le total dû sont précisés, ou la mention fiscale appropriée est portée selon le régime de vortx et la nature de l'opération. Les informations d'identification TVA applicables figurent dans les documents commerciaux et sur les factures. Tout coût de tiers non compris dans le prix nécessite un accord écrit préalable.

11.2. Acomptes et échéances. Le Devis fixe l'acompte éventuel, les factures intermédiaires, le solde et la facturation des Services récurrents. Aucun pourcentage d'acompte n'est imposé par les seules CG. Sauf échéancier accepté ou règle impérative différente, le solde facturé après livraison ou exécution est payable dans les trente (30) jours calendaires de la réception de la facture. La réalisation d'un jalon convenu peut donner lieu à la facture intermédiaire correspondante.

11.3. Modalités de règlement. Les factures sont adressées au contact de facturation désigné par le Client. Le paiement s'effectue par virement sur le compte indiqué sur la facture, avec sa référence. Toute modification de coordonnées bancaires doit être vérifiée par un canal de contact déjà connu. Un prélèvement nécessite un mandat valable. Aucun escompte pour paiement anticipé n'est dû sans accord exprès.

11.4. Contestation et retard. Une contestation motivée est adressée rapidement à contact@vortx.lu ; les sommes non contestées restent payables à leur échéance. Lorsque les conditions de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sont réunies, les sommes échues portent, de plein droit et sans rappel préalable, intérêt au taux légal applicable aux transactions commerciales pour la période concernée. L'indemnité légale forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement est due, ainsi que les frais supplémentaires raisonnables et justifiés admis par la loi.

11.5. Suspension pour impayé. Sans préjudice des intérêts légalement dus, vortx peut suspendre les Services concernés après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours calendaires. Elle annonce la suspension et ses conséquences au Client. Aucune donnée ni aucun compte du Client n'est détruit. La suspension n'entraîne pas, à elle seule, l'exigibilité de toutes les mensualités futures ou la facturation de prestations non exécutées. La résiliation suit l'article 4.

12 Force majeure

Une Partie n'est exonérée que dans la mesure où un événement répond aux conditions de la force majeure en droit applicable et empêche l'exécution de l'obligation concernée. Une panne, une cyberattaque ou la défaillance d'un fournisseur ne constitue pas automatiquement un tel événement. La Partie empêchée informe l'autre sans retard et en limite les conséquences. Les seules obligations empêchées sont suspendues. Si l'empêchement est définitif ou dure plus de trente (30) jours calendaires, chaque Partie peut mettre fin aux Services affectés par notification écrite. Les prestations réalisées et les sommes reçues sont régularisées sans indemnité de rupture liée à cet événement.

13 Hébergement, sauvegardes et sécurité

L'hébergement, la maintenance, les sauvegardes et la restauration sont inclus uniquement dans la mesure prévue au Devis. Celui-ci répartit les responsabilités, définit la fréquence et la conservation des copies, les modalités de restauration et les niveaux de service éventuellement garantis. vortx met en œuvre une sécurité adaptée aux Services souscrits ; le Client protège ses propres accès et copies. Chaque Partie demeure responsable des tâches qu'elle a acceptées. La conservation et la restitution en fin de Contrat suivent les articles 4 et 14 ; aucune conservation illimitée n'est prévue.

14 Données personnelles et confidentialité

14.1. Relation commerciale. vortx traite les coordonnées de ses contacts pour gérer les demandes, les Contrats, la facturation et ses obligations légales. Les personnes concernées reçoivent une notice précisant les finalités, bases légales, destinataires, durées, transferts éventuels et droits applicables. Elles peuvent adresser leurs demandes à contact@vortx.lu et saisir la Commission nationale pour la protection des données (CNPD). L'acceptation des CG ne vaut pas consentement général à la prospection.

14.2. Traitements pour le compte du Client. Avant tout traitement en qualité de sous-traitant, les Parties concluent un accord conforme à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 (« RGPD »). Il définit les opérations, instructions, données, personnes concernées, mesures de sécurité, sous-traitants autorisés, transferts, assistance, audits et modalités de restitution ou de suppression. Les CG ne remplacent pas cet accord adapté à la mission. Une violation affectant les données traitées pour le compte du Client lui est signalée sans délai indu. Le recrutement de sous-traitants ultérieurs et les transferts internationaux respectent les autorisations et garanties requises.

14.3. Secret des affaires et confidentialité. Chaque Partie réserve les informations confidentielles à l'exécution du Contrat et n'y donne accès qu'aux personnes qui en ont besoin et sont tenues à confidentialité. Sont exclues les informations déjà connues licitement, devenues publiques sans violation, obtenues licitement d'un tiers ou développées indépendamment. Une divulgation légalement requise est limitée au nécessaire. L'obligation subsiste cinq (5) ans après la fin du Contrat ; les secrets d'affaires restent protégés tant qu'ils demeurent secrets et les données personnelles selon la loi.

15 Contenus illicites et usages interdits

Le Client ne transmet ni ne demande de publier de contenus illicites, trompeurs, contrefaisants ou portant atteinte aux droits d'autrui. vortx peut refuser une instruction illicite et demander des justificatifs. Un signalement motivé est adressé à contact@vortx.lu, en identifiant le contenu, sa localisation et le motif invoqué. En cas de risque sérieux, de signalement fondé ou d'ordre d'une autorité, vortx peut prendre une mesure ciblée et proportionnée, en informer le Client sauf interdiction légale, et réexaminer la mesure lorsque son motif disparaît. L'urgence peut justifier une suspension immédiate. Les garanties procédurales imposées au service concerné restent applicables.

16 Bonne foi et validité

Les Parties exécutent le Contrat de bonne foi et limitent les conséquences des difficultés rencontrées. L'invalidité d'une clause n'affecte pas les autres dispositions lorsque le Contrat peut subsister. Le défaut d'exercice ponctuel d'un droit ne vaut pas renonciation. Les modifications convenues, la divisibilité et l'intégralité du Contrat s'appliquent sous réserve des dispositions impératives.

17 Preuve et notifications

Les documents et échanges peuvent être conservés sur un support électronique permettant d'en établir l'origine et l'intégrité. Les signatures électroniques produisent les effets reconnus par le règlement eIDAS et le droit applicable. Les notifications sont adressées aux coordonnées contractuelles à jour. Une mise en demeure ou une résiliation est transmise par un écrit dont la réception peut être établie, notamment un courriel avec preuve de réception ou une lettre recommandée. Pour vortex : contact@vortex.lu ou son siège social. Les jours ouvrés excluent les samedis, dimanches et jours fériés légaux au Luxembourg.

18 Droit applicable et règlement des litiges

Le Contrat est soumis au droit luxembourgeois, sous réserve des dispositions impératives applicables. Toute réclamation est adressée par écrit à contact@vortex.lu. Les Parties recherchent une solution amiable, sans empêcher une mesure urgente ni suspendre les délais légaux par cette seule démarche. Sous réserve des règles impératives de compétence, les litiges entre professionnels relèvent des juridictions compétentes de Luxembourg-ville. Aucune clause ne prive le Client d'une protection impérative applicable, notamment dans une relation transfrontalière.

PARTIE II

CONDITIONS PARTICULIÈRES PAR SERVICE

Les sections ci-dessous complètent les CG uniquement pour les Services expressément commandés. Leur présence dans ce document ne constitue pas une commande.

A Marketing digital, publicité et réseaux sociaux

A.1. Périmètre et mandat. Le Devis identifie les plateformes, objectifs, publics visés, zones, formats, volumes de contenus, fréquence de publication et Livrables de suivi. Il distingue la stratégie, la création, la diffusion, la modération et l'analyse effectivement incluses. Le Client valide les offres commerciales, messages sensibles et budgets avant lancement, ou approuve un calendrier et un mandat éditorial précis. Une permanence de modération ou de gestion de crise n'est incluse que si elle est prévue.

A.2. Budget publicitaire. Les honoraires de vortx sont distincts des sommes versées aux plateformes. Le Devis précise qui règle les dépenses, leur plafond et la procédure d'autorisation. Aucun dépassement de plafond n'est engagé sans accord. Les crédits inutilisés et remboursements reçus des plateformes sont régularisés sur justificatif et ne sont pas automatiquement acquis à vortx comme honoraires.

A.3. Comptes et dépendances. Les comptes créés au nom et pour le compte du Client restent sous sa maîtrise, sous réserve des règles de la plateforme. vortx reçoit les accès nécessaires ; le Client conserve ou peut récupérer un accès administrateur approprié. Tout recours à un compte d'agence non transférable et ses limites d'export sont expliqués avant utilisation. La fin du Contrat n'entraîne pas la suppression des comptes du Client.

A.4. Résultats et conformité. Les rapports distinguent les données de plateforme, les estimations et les résultats observés. Aucun volume de ventes, clics ou conversions n'est garanti sans engagement écrit. Le Client valide la licéité des offres, des destinataires et des bases de contacts qu'il fournit ; vortx réalise les contrôles et paramétrages compris dans sa mission. Les restrictions de compte et changements de plateforme sont signalés avec leurs conséquences. Les obligations propres de chaque Partie restent applicables.

B Référencement et fiches d'établissement

B.1. Référencement naturel (SEO). Le Devis distingue l'audit, la recherche de mots-clés, les recommandations, leur mise en œuvre, la production de contenus et le suivi. Il identifie les sites, langues, zones et indicateurs. Une recommandation n'inclut pas sa réalisation technique si celle-ci n'a pas été commandée. Aucun classement, délai d'indexation ou maintien permanent d'une position n'est garanti sans stipulation expresse.

B.2. Méthodes et interventions. vortx met en œuvre les actions convenues sans recourir à des procédés trompeurs. Les coûts de contenus, outils ou autres prestations externes sont approuvés avant engagement. Les modifications importantes de structure, d'URL ou de Contenu suivent la procédure de validation. Le Client fournit les accès nécessaires ou fait intervenir son prestataire technique lorsque cette tâche lui incombe.

B.3. Google Business Profile et services comparables. Le Client fournit des informations exactes sur son établissement et participe aux vérifications qui le nécessitent. Il conserve les droits de titulaire ou de propriétaire principal permis par la plateforme ; vortx intervient avec les droits de gestion utiles. La mission ne garantit pas la validation, la suppression d'avis, le rétablissement d'une fiche suspendue ni un classement local. La fin du Contrat entraîne la remise ou le retrait des accès de gestion, sans suppression de la fiche du Client.

C Sites, applications web, hébergement et maintenance

C.1. Spécifications et périmètre. Le Devis ou le cahier des charges décrit les pages, langues, fonctionnalités, formulaires, intégrations, volumes, environnements techniques et tests. Il distingue un site vitrine d'un site marchand et précise les navigateurs, terminaux et exigences d'accessibilité retenus. Les migrations, reprises de données, connexions à des services tiers,

formations et rédactions de textes ne sont comprises que si elles sont commandées. Les prestations réglementaires impératives ne peuvent être écartées par une simple exclusion de périmètre.

C.2. Contenus et conformité. Le Client fournit ou fait valider les informations relatives à son activité, à ses offres, les mentions légales et les textes contractuels ou de confidentialité nécessaires. vortx installe et configure les dispositifs techniques prévus, notamment pour les formulaires et traceurs. Les Parties définissent qui fournit, valide et actualise chaque élément. La conception technique ne vaut pas, à elle seule, audit juridique ou certification ; cette répartition n'efface pas leurs obligations légales respectives.

C.3. Tests et mise en production. Une version de test est mise à disposition pour vérification selon l'article 8. Les anomalies sont appréciées au regard des spécifications acceptées. Une anomalie bloquante est corrigée avant la mise en production, sauf solution de contournement expressément acceptée. Le lancement requiert l'autorisation convenue. Une mise en ligne anticipée ne modifie pas unilatéralement l'échéancier. Les droits d'exploitation restent régis par l'article 9.

C.4. Domaines et messagerie. La réservation ou la gestion d'un domaine, d'un certificat ou d'une messagerie n'est incluse que si elle est commandée. Le domaine est enregistré au nom du Client, sous réserve des règles du registre. Les coûts, échéances et responsabilités de renouvellement sont précisés. vortx ne garantit ni la disponibilité initiale d'un nom ni sa licéité comme marque. Les codes de transfert, accès et paramètres utiles sont remis selon les droits du Client.

C.5. Hébergement. Lorsque vortx fournit l'hébergement, le Devis ou son annexe identifie le prestataire, la zone d'hébergement, les ressources, limites et mesures convenues. Tout engagement de disponibilité précise sa méthode de mesure, ses exclusions licites, les fenêtres de maintenance et la gestion des incidents. Une migration préserve les fonctionnalités convenues et respecte les règles relatives aux sous-traitants et aux transferts de données. L'absence d'engagement chiffré n'exclut pas l'obligation de diligence de vortx.

C.6. Maintenance, support et sauvegardes. Le Devis distingue la maintenance corrective, les mises à jour de sécurité, les évolutions, l'assistance et les sauvegardes. Il fixe les horaires, canaux de support et délais de prise en charge éventuellement garantis, ainsi que les modalités de restauration. Les versions non maintenues, incompatibilités et interventions de tiers sont signalées ; leurs conséquences sont appréciées selon leur rôle réel dans le défaut. La commande d'un hébergement n'inclut pas automatiquement toutes les opérations de maintenance ou de sauvegarde ; le dispositif souscrit est décrit expressément.

C.7. Remise et fin de service. Le Contrat précise les accès administrateur, exports, fichiers et documents remis, ainsi que les composants non transférables soumis à licence. Le Client choisit un environnement de reprise compatible. vortx fournit l'export standard disponible conformément à l'article 4 et chiffre les travaux de migration non inclus. La fin d'une maintenance ne supprime pas les droits déjà acquis sur les Livrables payés. Les licences temporaires et accès à des services tiers conservent, en revanche, leur durée propre.

D Intelligence artificielle et automatisations

D.1. Cadrage. Le Devis décrit les cas d'usage, outils ou fournisseurs envisagés, intégrations, limites d'autonomie, tests, supervision et coûts d'usage. Les rôles réglementaires des Parties et les contraintes d'un usage sensible sont examinés avant déploiement. Une intégration ne vaut ni entraînement d'un modèle sur mesure ni certification réglementaire. Un nouvel usage sortant du cadre validé nécessite une analyse et un accord préalables.

D.2. Contrôle et transparence. Les résultats générés peuvent être inexacts, incomplets ou non exclusifs. Une vérification humaine adaptée est organisée avant publication ou action ayant un effet significatif. Chaque Partie respecte les obligations qui lui incombent, notamment, lorsqu'elles sont applicables, l'information sur les interactions avec une IA et l'identification des contenus générés ou manipulés. Le Client ne détourne pas l'outil vers un usage interdit ou non validé ; vortx réalise les tests et contrôles compris dans la mission.

D.3. Données et droits. Aucune donnée personnelle ou information confidentielle du Client n'est introduite dans un outil tiers sans instruction documentée et vérification des conditions de traitement. Aucun entraînement à des fins propres à vortx ou à un tiers n'est autorisé sans accord distinct et base légale appropriée. Les quotas et coûts de consommation sont précisés ; une augmentation budgétaire exige un accord. Les droits sur les résultats se limitent à ceux valablement disponibles ; leur exclusivité ou leur protection par droit d'auteur n'est pas garantie sans vérification adaptée.

E Création et adaptation de contenus

Le Devis précise les formats, volumes, langues, sources et supports de diffusion. Le Client vérifie les noms, prix, coordonnées et affirmations propres à son activité, sans décharger vortx des tâches de rédaction ou de contrôle commandées. Les validations suivent l'article 8. Les autorisations d'image et autres droits sont organisés avant publication. Les prises de vue, déplacements et traductions spécialisées ne sont pas réputés inclus. Un texte nécessitant une validation réglementaire ou spécialisée est soumis au professionnel compétent avant son utilisation.

F Design graphique et identité de marque

Le Devis définit les créations, le nombre de propositions, les déclinaisons, formats de livraison, fichiers éditables et droits concédés. Les ajustements suivent l'article 8. Les restrictions des polices, photographies et ressources sous licence sont signalées lorsqu'elles affectent l'usage prévu. Une recherche de disponibilité, un dépôt de marque, une impression ou la remise de toutes les sources nécessite une commande expresse. Pour un logo réservé au Client, l'exclusivité, les usages, les adaptations et le dépôt sont réglés par écrit avant création. Les propositions non retenues ne peuvent être utilisées sans autorisation.

G Conseil numérique, communication et conseil commercial

La mission est définie par ses objectifs, informations d'entrée, ateliers et Livrables. Les recommandations reposent sur les données disponibles à leur remise ; leur mise en œuvre, leur suivi et leur actualisation ne sont inclus que si prévus. Le Client conserve ses décisions de gestion. Aucun gain commercial ou économie chiffrée n'est promis sans engagement écrit. Une mission numérique ou commerciale ne constitue pas une prestation réglementée de conseil juridique, fiscal ou financier.

H Traductions et adaptations linguistiques

H.1. Périmètre. Le Devis précise les langues source et cible, les volumes, les formats de remise et les éventuels outils d'aide à la traduction utilisés ; le recours à un outil d'intelligence artificielle suit la section D. La traduction relève d'une obligation de moyens quant à la fidélité du sens : certaines expressions, tournures ou terminologies spécialisées n'ont pas d'équivalent exact et font l'objet d'une adaptation raisonnable. Un glossaire ou une terminologie propre au Client peut être convenu avant le démarrage ; vortx s'y conforme pour les textes concernés.

H.2. Relecture et validation. Le Client relit les traductions et les valide selon l'article 8 avant toute publication ou diffusion ; il vérifie en particulier les noms, chiffres, prix et références propres à son activité. Les corrections de contresens ou d'omissions imputables à vortx ne consomment pas les cycles de retours convenus.

H.3. Textes à portée juridique ou réglementée. vortx ne fournit pas de prestation réglementée de conseil juridique et ne dispose pas de juristes internes. Tout document destiné à produire des effets juridiques — contrat, mention obligatoire, communication réglementée — est soumis par le Client au professionnel compétent avant utilisation, conformément à la section E. Une traduction assermentée ou certifiée n'est fournie que si elle est expressément commandée auprès du professionnel habilité.

H.4. Mise en forme. La longueur d'un texte varie selon la langue ; la reproduction à l'identique de la mise en page d'origine n'est comprise que si elle est commandée. Les ajustements graphiques rendus nécessaires par le foisonnement des langues sont chiffrés avant exécution lorsqu'ils dépassent le périmètre convenu.